

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 553 del 21/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 285 del 21/11/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Lavori di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione".

Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C87H21000240002 - CIG: 945223356D

CAP. 1027 - COD. 0801202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione n. 100 del 21.09.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la realizzazione del progetto denominato "Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione", redatto dal R.T.P. composto dai professionisti: Arch. Maria Teresa Alcaro (capogruppo), Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 suddiviso in € 1.117.210,59 per lavori a base d'asta, € 26.023,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 356.765,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n° 482 del 18/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di "Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione" mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 04 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	00772240792	VETTA COSTRUZIONI SRL
2	03158840797	NEW SERVICE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL
3	01591540792	COSTRUZIONI PROCOPIO SRL
4	02748510795	CARUSO COSTRUZIONI SPA

- con determinazione n° 552 del 17/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina.

Commissario Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.

Commissario e Segretario verbalizzante Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli.

Evidenziato che:

-in data 18/11/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i quattro operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive.

Si è, quindi, passati all'esame delle offerte economiche contenute all'interno delle Buste "B".

La Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo delle ditte partecipanti ed ammesse, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	00772240792	VETTA COSTRUZIONI SRL	12,220
2	03158840797	NEW SERVICE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL	31,147
3	01591540792	COSTRUZIONI PROCOPIO SRL	4,750
4	02748510795	CARUSO COSTRUZIONI SPA	24,772

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che la ditta New Service Costruzioni & Servizi srl ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- occorre approvare il verbale di gara n° 1 per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 18/11/2022 - Seduta pubblica;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

